


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

Processo Digital nº: **0055710-93.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **RAIMUNDO DE JESUS MARTINS MAIA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Helio Narvaez**

Vistos.

RAIMUNDO DE JESUS MARTINS MAIA, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06. Segundo consta da denúncia, no dia 05 de julho de 2016, por volta de 23h50min, na Rua Sinimbu, nº 189, Liberdade, nesta Capital, o acusado trazia consigo, no interior da pochete que carregava, para entregar ao consumo de terceiros, 50 (cinquenta) porções contendo 50,0g (cinquenta gramas) de cocaína, 25 (vinte e cinco) porções contendo 13,8 (treze gramas e oito decigramas) da erva “Cannabis sativa L”, e 86 (oitenta e seis) pedras de “crack” contendo 59,5 (cinquenta e nove gramas e cinco decigramas) de cocaína, que são substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, agindo assim sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi pessoalmente notificado e citado (fls. 17 do processo digital) e apresentou defesa preliminar a fls. 21/22. Em audiência, foi recebida a denúncia fls. 24/25. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu absolvição e, em caso de eventual condenação,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

8ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

formulou pedidos subsidiários.

Este é o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência nº 4706/2016, auto de exibição e apreensão, laudo pericial de constatação (documentos digitalizados em “peças sigilosas” dos autos digitais, e constantes dos autos físicos do IP), laudo químico-toxicológico (fls. 26/28), que atestou a presença de “cocaína” e “tetrahydrocannabinol” nas substâncias apreendidas em poder do acusado, bem como pelos elementos de informação colhidos em sede policial, além da prova produzida em juízo.

Com efeito, no dia dos fatos, policiais militares, em patrulhamento rotineiro, receberam informação, via COPOM, da ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes no local indicado. Ao chegar ao local, os milicianos avistaram o denunciado, cuja descrição física correspondia às características do suposto traficante, noticiadas pela Central. O imputado notou a aproximação da guarnição e empreendeu fuga, dispensando a bolsa tipo “pochete”, que trazia consigo. Os agentes da lei conseguiram deter o inculpado e recuperaram a mini mochila, que continha em seu interior a droga supramencionada, bem como a quantia de R\$1.204,50, obtida com a traficância.

Da mesma forma, a autoria, é indubitosa. O réu foi preso em flagrante delito na posse dos entorpecentes e da quantia em espécie, circunstância que já o compromete seriamente, pois, como sabido, a flagrância talvez seja a prova mais incisiva da existência do crime, bem como sobre a autoria.

Na delegacia, o investigado Raimundo calou-se quanto ao crime e negou ter sofrido ofensa física ou moral (termo digitalizado no apenso “peças sigilosas”).

Em juízo, o réu Raimundo de Jesus Martins Maia esclareceu que habita na região dos fatos. Destacou que naquele dia havia consumido álcool e, enquanto andava pela via pública, foi abordado por Policiais Militares. Descreveu que trabalha


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

informalmente, porém, em relação ao crime de tráfico de drogas, calou-se.

A testemunha policial Daniel Akira Tashiro de Lima destacou que estava em patrulhamento, quando o COPOM informou acerca da prática de narcotráfico. Rumou com seu colega de farda ao lugar indicado e em posse das características físicas do agente criminoso. Ao chegarem, logrou êxito em visualizar o investigado, com características semelhantes às aquelas descritas pelo COPOM. Assim que o denunciado avistou a incursão policial, evadiu-se dispensando a pochete que portava. Apesar do esforço do acusado, conseguiu detê-lo. Submetido à revista, nas vestes do inculpado nada encontrou, todavia, dentro da bolsa que ao imputado pertencia, localizou as drogas e a quantia em dinheiro. Por fim, reconheceu o réu como autor do evento.

A testemunha policial militar Wagner Carlos dos Santos afirmou que estava em patrulhamento, quando foi solicitado via COPOM para atender ocorrência de tráfico de entorpecentes. Quando chegou ao sítio, logo avistou o denunciado, que ostentava características iguais às aquelas do suposto traficante, descritas via COPOM. O acusado tentou se evadir quando notou a aproximação da viatura e, durante a fuga, dispensou a pochete que portava. Após breve perseguição conseguiram deter o investigado e procederam à abordagem. Em revista pessoal ao imputado, nada localizaram. Entretanto, dentro da pochete que o réu trazia consigo e havia arremessado ao solo durante a perseguição, encontrou as porções individuais de diferentes tipos de entorpecentes, bem como a grande quantia em dinheiro trocado. Ressaltou que Raimundo de Jesus não apresentou qualquer justificativa para portar os produtos ilícitos, em ponto conhecido pelo tráfico de drogas. Por fim, reconheceu o réu como a pessoa detida no dia dos fatos.

Nesse quadro, não há qualquer motivo para desmerecer o depoimento dos policiais que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora. *“São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua*


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam". (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap. Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Diante da prova acusatória, coesa e harmônica, outro caminho não há que não seja a procedência da presente ação penal. Senão vejamos. A forma de acondicionamento, a quantidade de droga, qual seja, 50 (cinquenta) porções contendo 50,0g (cinquenta gramas) de cocaína, 25 (vinte e cinco) porções contendo 13,8 (treze gramas e oito decigramas) da erva "Cannabis sativa L", e 86 (oitenta e seis) pedras de "crack" contendo 59,5 (cinquenta e nove gramas e cinco decigramas) de cocaína, e a existência de grande quantia de dinheiro trocado, são elementos suficientes para indicar, com a segurança necessária, que as substâncias encontradas se destinavam ao tráfico. Nas duas oportunidades em que foi ouvido, em fase investigativa e em juízo, o réu optou por calar-se, o que não pode ser valorado de forma negativa. Todavia, o relato uníssono dos policiais acerca da conduta realizada pelo réu é elemento que corrobora no sentido de que o investigado efetivamente realizava o tráfico de drogas na região, afastando, assim, qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação do delito ao qual foi indiciado.

Além disso, os policiais descreveram a conduta do réu que foi detido em flagrante por guardar, ter em depósito e comercializar as drogas descritas no laudo químico-toxicológico, de fls. 26/28, que atestou a presença de "cocaína" e "tetrahydrocannabinol" nas substâncias encontradas, comprovando, à saciedade, a autoria e a materialidade do delito. Prospera a denúncia.

Fundamentada a condenação, passo a dosar a pena.

Em primeira fase, no que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal, e artigos 42 e 43, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, **05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa**, com valor unitário calculado no mínimo legal, isto é, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos. Na segunda fase, verifico que se encontra presente a agravante relativa à reincidência, em crime análogo, conforme F.A. constante a fls. 08/12. Insta ressaltar que, apesar de não haver certidão do processo, o documento



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

8ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

mentionado possui dados suficientes ao reconhecimento da causa de aumento. Desse modo, estabeleço a sanção em **05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa**. Em terceira fase, anoto que o imputado é reincidente, o que afasta a incidência da causa de diminuição de pena a que alude o §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Desse modo, torno definitivas as penas fixadas na etapa anterior.

Fixo, por fim, o **REGIME FECHADO** para início do cumprimento da pena de reclusão a *contrario sensu* da regra do artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal, por se tratar de réu reincidente. Com efeito, trata-se de acusado que ostenta condenação em crime análogo, conforme fls. 08/12, não sendo possível a fixação do regime mais brando.

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque não cumprida cautelarmente a fração necessária da pena. Ademais, ainda que cumprido o lapso, não há elementos que comprovem o seu bom comportamento carcerário. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Diante de todo o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação penal para **CONDENAR** o réu **RAIMUNDO DE JESUS MARTINS MAIA** como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, às penas de **05 (CINCO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 525 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA**, com valor unitário calculado no mínimo legal.

Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta, mesmo porque presentes os requisitos legais, permanecem inalterados os motivos que ensejaram a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

8ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

decretação da prisão preventiva. **NEGO-LHE O RECURSO EM LIBERDADE.** RECOMENDE-SE-O à prisão em que se encontra. Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória da pena.

Determino a destruição da droga apreendida (auto de exibição e apreensão na aba de peças sigilosas), guardando-se quantidade suficiente para contraprova. Oficie-se.

Determino, ainda, o perdimento do valor apreendido (auto de exibição e apreensão na aba de peças sigilosas), em favor da UNIÃO. Oficie-se ao SENAD/FUNAD e ao Banco do Brasil.

Taxas na forma da lei.

P.I.C.

São Paulo, 17 de março de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**